МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 04 дугаар сарын 07 № 05/10 Улаанбаатар хот

ДАРХАН АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТ ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЗАХИРАЛ Б.БАЯСГАЛАН ТАНАА

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын иргэн Д.Энхбаяр Комисст хандаж "... Миний бие ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдаж, ажилгүй, орлогогүй, хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөж байна. Манай байгууллагын удирдлагууд жирийн иргэн намайг эрх мэдэл албан тушаалаа ашиглан ажил хийх хүсэл сонирхол, хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчиж сэтгэл санаа, эдийн засгийн хувьд хохирч байна" гэх гомдлыг ирүүлжээ.

Комисс гомдлын мөрөөр холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, гомдолд хавсаргаж ирүүлсэн баримтад дүн шинжилгээ хийхэд дараахь нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. "Дархан авто замын засвар, арчлалт" Төрийн өмчит хувьцаат компанийн захирлын 2021 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 55 дугаартай тушаалаар Хөтлийн шуурхай хэсгийн сахиул Д.Энхбаярыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн байна.

2. Иргэн Д.Энхбаяр "Дархан авто замын засвар, арчлалт" төрийн өмчит хувьцаат компанийн захирлын 2021 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 55 дугаартай ажлаас чөлөөлөх тухай тушаалыг хүчингүй болгуулж, ажилд эргүүлэн тогтоолгох, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, дэвтэрт нөхөн бичилт хийлгэх тухай нэхэмжлэлийг Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргасан байх бөгөөд тус шүүхийн 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 929 дугаартай шийдвэр, Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 74 дугаартай магадлалаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэжээ.

3. Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-445 дугаар нээлттэй хорих ангийн тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч А.Хонгорзулын 2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 03/527 дугаар албан бичгээр шүүхийн шийдвэрийг биелүүлж 2022 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор хариу ирүүлэхийг тус компанийн захиргаанд мэдэгджээ.

4. Иргэн Д.Энхбаяр ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдсанаас хойш 9 сар, түүнийг албан тушаалд эгүүлэн томилох шүүхийн шийдвэр гарсанаас хойш 5 сарын хугацаа өнгөрсөн байх боловч одоог хүртэл шүүхийн шийдвэр биелүүлэхгүй, түүний хөдөлмөрлөх эрхийг ноцтой зөрчиж байна.

150060026

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлд “Хүн бүр хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцөлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй...", Монгол Улсын нэгдэн орсон Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлийн 1-д “... энэхүү Пактад оролцогч улсууд хүн бүр, хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцөлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх...”, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 4 дэх заалтад “... хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах эрхтэй” гэж тус тус заасан.

Мөн Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт “Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг иргэн, хуулийн этгээд заавал биелүүлнэ”, Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт “Хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг хүн, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж хуульчилсан.

Иймд иргэн Д.Энхбаярыг Дархан авто замын засвар, арчлалт” Төрийн өмчит хувьцаат компанийн Хөтлийн шуурхай хэсгийн сахиулын албан тушаалд эгүүлэн тогтоож, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлс олгох, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлж, холбогдох бичилт хийхээр шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийг нэн даруй биелүүлэх, иргэн Д.Энхбаярын хөдөлмөрлөх эрхийг хангуулах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд Шаардлага хүргүүлэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу шаардлагын мөрөөр авсан арга хэмжээний танилцуулгыг, холбогдох баримтын хамт 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД